

한국가스공사 상임감사위원

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-11호

제 목 “관로검사 기술용역” 계약상대자의 책임부과 요건 미비

소관부서 공급본부 ○○○○처

조치부서 공급본부 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 굴착공사 및 관로관리 업무를 총괄하면서, 관로검사용역 계약 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「2020년 천연가스 경상정비공사 및 관로검사용역」(계약상대자: (주)한국\$\$\$\$공사, 계약기간: '20. 1. 1. ~ '20. 12. 31.) 계약특수조건에 따라 계약상대자가 관로검사용역을 실시하면서 계약상대자의 귀책으로 발생한 공급계통 운영에 영향을 주는 배관 손상, 관로검사 점검 등의 지연사항이 발생할 경우 책임관리 부담금을 부과하여야 하는데, 굴착공사 등에 의한 배관손상이 계약상대자 과실인 경우 [(용역부문 연간계약금액 × 2.8 / 1,000 × 복구소요 일수) / 9]에 해당하는 금액으로, 계약상대자가 업무태만 등으로 수행업무 일부를 간과한 사실이 발견된 경우 당해 구간 역무 불이행기간 동안에 투입된 인력의 경상인건비 2배 이상의 금액으로 책임관리부담금을 부과할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠지역본부는 ‘19. 4. 12. ☯☯동 인근에서, ‘20. 2. 11. ●●●역 인근에서 발생한 배관피복 손상사고에 대하여 계약상대자가 우리공사에 사고사실을 은폐한 사유를 들어 업무태만으로 판단하고, 당해구간 역무 불이행기간 동안 투입된 인력의 인건비 2배의 금액에 해당하는 ☯☯동 사고는 560천원, ●●●역 사고는 316천원의 책임관리부담금을 부과하였다.

그러나, 주배관 피복손상과 계약상대자의 고의적인 사고은폐에 대한 구체적인 책임관리부담금 부과 조건을 약정하지 아니하였고, 민원발생에 따른 공사이미지 훼손, 조사 및 내·외부 보고에 소요되는 부대비용 등에 대한 공사의 피해보상은 청구가 불가한 상황이다.

또한, 사고를 은폐한 계약상대자의 직원은 안전점검원 역무를 계속 수행하고 있는 실정이다.

따라서, 배관손상사고 은폐가 발생되지 않도록 배관손상 은폐에 대한 책임관리부담금이 상향되도록 산정기준 정하고, 계약상대자 직원의 제재사항이 필요한 실정이다.

조치할 사항

●●●●처장은 배관손상 은폐에 대한 책임관리부담금을 상향 조정하고, 계약상대자의 사고은폐 벌칙을 강구하여 계약서에 반영하시기 바랍니다. (통보)